

## حقوق بین‌الملل محیط زیست در مرز گذار از چالش‌های داخلی و بین‌المللی

دکتر عبدالکریم شاحیدر عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

[ashaheydar@yahoo.com](mailto:ashaheydar@yahoo.com)

امینه مؤیدیان پژوهشگر حقوق بین‌الملل

[moaiedian@yahoo.com](mailto:moaiedian@yahoo.com)

### چکیده

حقوق بین‌الملل محیط زیست، یکی از شاخه‌های نوین حقوق بین‌الملل است که در صدد وصول به اهدافی همچون، حفاظت و حمایت از زندگی و حیات گونه‌های مختلف گیاهان و جانوران وحشی، اقیانوس‌ها، دریاها، هوا، خاک و به طور کلی طبیعت خدادادی است. این شاخه از حقوق بین‌الملل، از بدو پیدایش با موانع و چالش‌های عدیده‌ای چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی و بین‌المللی مواجه بوده و هست. این موانع و چالش‌ها تا حدود زیادی بر روند پیشرفت و ترقی این شاخه جدید حقوقی بین‌المللی اثر گذار بوده و سیر تبدیل قواعد آن را از حقوق نرم و قوام نیافته به سمت حقوق سخت و برخورداری از ضمانت اجرای مناسب، آهسته و کند نموده است. از این رو، مقاله حاضر در راستای دستیابی به راهکارهای مناسب داخلی و بین‌المللی، جهت تسریع فرایند عام الشمول شدن موازین حقوقی بین‌المللی زیست محیطی و به تبع آن تبدیل آنها به قواعد لازم الاجرای برخورداری از ضمانت اجرای کافی و مناسب، ضمن بررسی و تبیین چالش‌های موجود داخلی و بین‌المللی، به این نتیجه دست یافته است که کشورها زمانی دوره گذار از بحران‌های زیست محیطی را به خوبی پشت سر خواهند گذاشت که به طور جدی به دنبال رفع مسائل و چالش‌های محیط زیست باشند و با مدیریت بهینه و مؤثر و کارآمد از یک طرف و ایجاد یک نهاد کیفری بین‌المللی از سوی دیگر، زمینه دستیابی به اهداف جهانی زیست محیطی را فراهم نمایند. لذا باید مهمترین سیاست دولتها بکارگیری ابزارهای پیش‌گفته برای رسیدن به توسعه پایدار در زمینه محیط زیست باشد. این امر موجب شکوفایی روز افزون حقوق بین‌الملل محیط زیست و عبور آن از حقوق نرم و رسیدن به حقوق سخت در این زمینه خواهد شد.

**واژگان کلیدی:** حقوق بین‌الملل محیط زیست، گذار، چالش‌های داخلی و بین‌المللی.

## مقدمه

حقوق بین‌الملل به عنوان شاخه‌ای جدید از علم حقوق، از قدمت چندانی برخوردار نیست. در یک دیدگاه مدرن، بیش از صد سال از ظهور آن نمی‌گذرد. اما در همین عمر کوتاه به سرعت توسعه یافته و گرایش‌های نوینی در کنار خود پدید آورده است. حقوق بین‌الملل محیط زیست یکی از این گرایش‌هاست که با جهانی شدن مسائل زیست محیطی پا به عرصه حقوق و روابط بین‌الملل گذاشت. مسائل این رشته از حقوق بین‌الملل بر خلاف سایر حیطه‌های آن بسیار ملموس و نزدیک به زندگی روزمره ماست. استفاده بشریت از محیط زیست طبیعی و بهره‌مندی از مواهب خدادادی آن اگر چه تاریخی بس طولانی دارد و سالیان متمادی است که انسان از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه، استفاده کرده است اما متأسفانه توسعه بی‌مهار و افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته است که با یک دید خوشبینانه قرن‌ها زمان لازم است تا برخی از آن‌ها جبران گردد. بسیاری از روش‌های کنونی استفاده و بهره‌برداری از محیط زیست طبیعی، تهدیدی جدی در جهت تغییر اکوسیستم، زندگی گونه‌های مختلف موجودات و در نهایت زندگی خود نوع بشر است. امروزه انسان‌ها در پی برآوردن نیازهای طبیعی خود و فراهم آوردن امکان توسعه و پیشرفت، بیش از هر زمان دیگری از منابع طبیعی به شیوه‌های نامناسب بهره‌برداری می‌کنند. این فعالیت‌ها از یک سو می‌توانند آثار مفیدی برای اقتصاد جامعه و از طرف دیگر آثار زیانباری برای محیط زیست داشته باشند. ناگفته پیداست که وضعیت فعلی جوامع بشری و تقسیم آن‌ها به ملتها و دولت‌های «توسعه یافته» و «در حال توسعه» و همچنین «کمتر توسعه یافته» و یا به زبان ساده‌تر ثروتمند و نیازمند و شکاف اقتصادی میان آن‌ها که روز به روز عمیق‌تر می‌شود، وضعیت جهان را بیش از پیش بحرانی کرده و فشار مضاعفی بر منابع طبیعی آن وارد آورده است. (صدر، ۱۳۷۸: ۳).

همانطور که می‌دانیم بحران‌های زیست محیطی در دوران دو جنگ جهانی به نقطه عطف خود رسید. بر همین اساس پس از جنگ جهانی اول و به خصوص جنگ جهانی دوم، جامعه بین‌المللی با مشاهده ویرانی‌ها و خرابی‌های حاصل از مخاصمات مسلحانه و انعکاس آثار آن بر زندگی افراد بشری، ضمن اقدام به تدوین موازین حمایت از حقوق بشر و گسترش قواعد بین‌المللی در این زمینه، حفاظت از محیط زیست طبیعی را نیز تحت لوای قواعد حقوق بشری قرار داد. برخی از این مقررات صراحتاً حاوی تعهدات دولت‌ها در جهت منافع مشترک بشریت و حفظ محیط زیست است. و اما به دنبال آن، با طرح مسائل جدید از جمله بهره‌برداری از فضای ماورای جو که میراث مشترک بشری و همچنین قسمتی از محیط زیست طبیعی است، اهمیت این قواعد در نظام بین‌المللی افزایش یافت. لازم به ذکر است هدف نهایی قواعد حقوقی بین‌المللی محیط زیست نه منافع مستقیم و بدون واسطه دولت‌ها، بلکه منافع کل بشریت و بهبود سرنوشت انسان‌هاست. (پیشین، ص: ۵) بر همین اساس، بیانیه پایانی کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲، با اعلام حق انسان به داشتن محیط زیست سالم، پیوند بنیادینی بین حفاظت از محیط زیست طبیعی و حقوق بشر ایجاد نمود و سرآغاز تحولی جدید در حقوق بین‌الملل گردید. ماده اول این بیانیه،

با قرار دادن حق انسان‌ها به داشتن محیط زیست سالم در کنار آزادی و برابری، آن را صراحتاً از مصادیق حقوق بنیادین قرار داده است. این ماده مقرر می‌دارد که، انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی، در محیطی که به او اجازه زندگی توأم با سعادت را بدهد، برخوردار است.

اصول متعددی از منشور جهانی طبیعت مصوب ۲۷ اکتبر ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل، با تعیین وظایف و تکالیف دولت‌ها و نهادهای دولتی و به دنبال آن گروه‌های انسانی به نحوه انجام و اجرای اصول مربوط به حفظ محیط زیست اختصاص یافته است. این منشور از جمله اسنادی است که به طور مؤثر، روند توسعه گسترده حقوق بین‌الملل محیط زیست را فراهم می‌کند و پایه‌های ذهنی و عقلانی بنیادی حفاظت از محیط زیست را به طور خیلی جدی، بعد از اعلامیه استکهلم مطرح می‌نماید. در واقع منشور جهانی طبیعت، اصول لازم و ضروری بهبود و تقویت سیستم حیات را برای رفع نیازهای زیستی و تنوع ارگانیسم حیاتی بیان می‌کند. (وین فرید و سند، ۱۳۷۹: ۲۹-۲۸). از سوی دیگر اصول مندرج در اعلامیه ریو مصوب ۱۹۹۲ حاوی قواعدی مشابه قواعد پیش گفته است. با این تفاوت که این اعلامیه، با مبنا قرار دادن توسعه پایدار ما را برای شناخت محتوای حق بر محیط زیست طبیعی با مشارکت کلیه اعضای جامعه بین‌المللی و حتی افراد و گروه‌های انسانی در سطحی مطلوب رهنمون می‌گردد. (وفادار، ۱۳۸۶: ۲). بسیاری صاحب‌نظران معتقدند که اعتقاد به توسعه پایدار در واقع یک نهضت بزرگ جهانی است که، با این باور پا به عرصه وجود نهاده است که **برای سلامت کره زمین باید جهانی اندیشید و محلی عمل نمود**. بی‌تردید برای اینکه چنین هدف و باوری جامه عمل بپوشد باید اصولی مستحکم همراه با ضمانت اجرای کافی برای آن در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که نقض آنها از طرف اعضای جامعه بین‌المللی، پاسخگویی و مسئولیت دولت متخلف را در پی داشته باشد. از مجموع اقدامات، دیدگاه‌ها، قواعد و اصول فوق‌الذکر به سادگی می‌توان دریافت که امروزه حمایت و حفاظت از محیط زیست طبیعی به یکی از دغدغه‌های مهم جامعه جهانی تبدیل گشته است. وقوف جامعه جهانی معاصر به لزوم وجود مجموعه قواعد بین‌المللی لازم الاجرا و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ محیط زیست تحت حاکمیت دولت‌ها و همچنین نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل زیست محیطی از لابلای قواعد پیش‌گفته به وضوح قابل درک است. ولی همان‌طور که مشاهده می‌گردد در اغلب موارد، این موازین صرفاً به صورت مجموعه‌ای از اصول ارشادی و رهنمودی مدون گردیده و به همین دلیل دولت‌ها چندان خود را ملزم به رعایت آنها نمی‌دانند مگر در مورد اصولی که به صورت عرف بین‌المللی بر آنها تحمیل می‌شود. حال این سئوال اساسی مطرح می‌گردد که:

۱. چرا موازین بین‌المللی حفاظت از محیط زیست طبیعی، غالباً غیر الزام آور و یا به تعبیر دیگر در دسته بندی حقوق نرم و قوام نیافته جای می‌گیرند؟
۲. آیا موانعی بر سر راه ایجاد قواعد بین‌المللی زیست محیطی لازم الاجرا وجود دارد؟ چنانچه پاسخ مثبت است آن موانع کدامند و چگونه می‌توان آنها را رفع و یا کاهش داد؟

فرض مسئله این است که مهمترین دلیل اتخاذ چنین رویه‌ای از یک سو، اصرار و پافشاری دولت‌ها بر اصل حاکمیت لا یتنازع بر قلمرو سرزمینی تحت سیطره‌شان می‌باشد، اصلی که چشم پوشی و اغماض از برخی جوانب آن به نفع جامعه جهانی تا حدود زیادی مستلزم مرور زمان و انجام مذاکرات طولانی و طاقت فرساست. از سوی دیگر وجود برخی چالش‌های داخلی همچون مسائل اقتصادی، فنی، ضعف قانونی و نبود عملکرد اجرایی مؤثر و ... نیز دستیابی به یک مکانیزم حقوقی لازم الاجرا را با مشکل روبرو ساخته است. به نظر می‌رسد که در بسیاری موارد اقدام در جهت برطرف نمودن موارد برشمرده شده جز با حمایت و همکاری دولت‌های پیشرو و سازمان‌های فنی، اگر نگوییم امکان‌پذیر نیست، بسیار کند صورت خواهد پذیرفت.

لذا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بکارگیری منابع کتابخانه‌ای و تارنماها به دنبال پاسخگویی به پرسشهای فوق است. بطور قطع یافتن پاسخ دقیق و منطقی سئوالات مطرح شده می‌تواند ما را در صیانت و حمایت هر چه بیشتر از محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن راهگشا باشد. واضح و روشن است که پرداختن به این مسئله بدون داشتن یک درک صحیح از چالش‌های و موانع داخلی و بین‌المللی و همچنین بدون اطلاع از مفهوم صحیح توسعه پایدار نمی‌تواند به نتایج واقعی و منطقی بیانجامد. بدین منظور قبل از ورود به بحث اصلی به بررسی چالش‌های داخلی و بین‌المللی دولت‌ها در راستای دستیابی به یک نظام حقوقی بین‌المللی سخت و قوام یافته در زمینه حفاظت از محیط زیست پرداخته و در ادامه برای تکمیل بحث به نظرات علما و اندیشمندان در زمینه مفهوم و اهمیت توسعه پایدار خواهیم پرداخت.

## چالش‌های داخلی و بین‌المللی دولت‌ها در راستای دستیابی به نظام حقوقی بین‌المللی زیست محیطی سخت و قوام یافته

### الف) چالش‌های داخلی

#### ۱. ناکارآمدی قوانین موجود

همانطور که پیشتر گفته شد، اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی، کشورهای جهان را برآن داشت تا با همکاری یکدیگر اقدام به تنظیم قواعد و مقررات بین‌المللی در قالب‌های مختلف اعلامیه، معاهده، اعم از جهانی و منطقه‌ای و دیگر اسناد بین‌المللی در راستای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن بنمایند. در بسیاری از اسناد مذکور از دولت‌ها خواسته شده است که تمهیدات لازم را برای اجرای مقررات تنظیمی فراهم آورند. به همین منظور بسیاری از دولت‌ها تا کنون سازمان‌های مشخصی را مسئول رسیدگی به امر حفاظت از محیط زیست طبیعی ساختند. تعداد قابل توجهی از دولت‌ها اقدام به تأسیس وزارتخانه و برخی دیگر از آنها مسئولیت صیانت از محیط زیست را به سازمان‌های تخصصی واگذار نمودند. (عبداللهی و فریادی، ۱۳۸۹: ۱۴۳). با وجود تلاش نهادها و سازمان‌های اخیرالذکر، متأسفانه جامعه جهانی همچنان شاهد رشد فزاینده مسائل و مشکلات زیست محیطی در حوزه وسیعی از قلمرو جغرافیایی جامعه جهانی است. خلاءها و کاستی‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف قانونگذاری و اجرایی، نهادها و سازمان‌های حفاظتی را تا حدود زیادی ناکارآمد ساخته است.

با مطالعه اجمالی در حوزه قانونی کشورهای مختلف این نتیجه حاصل می‌گردد که در اکثر موارد دولت‌ها درخصوص صیانت از محیط زیست با کمبود قانون مواجه نیستند، سیاست‌گذاری و اصول لازم الاجرا در حوزه‌های مختلف زیست محیطی چون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، صید و شکار و .... وجود دارد. برای مثال کشورهای چین، روسیه، برزیل، اتحادیه اروپا و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران و ... از قوانین جامع و مؤثری در راستای حفاظت از محیط زیست برخوردارند. دولت چین جزء اولین کشورهای در حال توسعه برای پیاده‌سازی یک استراتژی توسعه پایدار محسوب می‌گردد. این کشور همچنین طرح‌هایی را برای افزایش حمایت از محیط زیست و مبارزه با تخریب آن تهیه کرده، و صیانت و مراقبت از محیط زیست طبیعی و منابع آن را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از سیاست‌های اقتصادی خود می‌داند و معتقد است که یک سیاست اقتصادی خوب ناشی از خط مشی زیست محیطی خوب است.

در روسیه حفاظت از محیط زیست به عنوان بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی در نظر گرفته شده است و از این دیدگاه قوانین زیادی در حوزه‌های مختلف زیست محیطی به تصویب رسیده است. اتحادیه اروپا نیز حفاظت از محیط زیست را به عنوان وظیفه‌ای مهم برای نهادهای خود برشمرده و پس از پیمان ماستریخت آن را به تصویب همه دولت‌های عضو رسانده و آنها را ملزم به پیش‌بینی قوانین زیست محیطی در قوانین داخلی خود نموده است. در برزیل نیز یک وزارتخانه ویژه محیط زیست تشکیل شده است که وظیفه پرداختن به مسائلی چون، اتخاذ یک سیاست ملی برای حفاظت از محیط زیست و منابع آن و حفاظت و استفاده پایدار از اکوسیستم و تنوع زیستی و جنگل‌ها و همچنین مقرر نمودن سیاست‌هایی برای یکپارچه سازی تولید با حفظ محیط زیست، که همگی توسط قوانین لازم‌پیگیری و دنبال شوند، به آن محول گردیده است.<sup>۱</sup>

و اما دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که همواره تلاش نموده است ضمن شرکت مؤثر در کنفرانس‌های بین‌المللی مربوط به تدوین مقررات بین‌المللی محیط زیست، بدون وقفه و یا حداقل با سرعت بیشتری نسبت به

۱. قابل دسترسی در:

<https://fa.wikipedia.org/wiki/حفاظت-محیط-زیست>

بسیاری دیگر از دولت‌ها، زمینه تبدیل آن مقررات را به قانون داخلی فراهم آورد. حفاظت از دریاها، حفاظت از هوا، تأکید بر مبارزه با مواد کاهنده لایه ازن، مقابله با تغییرات اقلیمی و مقابله با تجارت گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری در معرض انقراض و .... از جمله مواردی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط، اقدام به تدوین قوانین داخلی نمود. نمونه دیگری که دولت جمهوری اسلامی ایران به تدریج اصول و قوانین لازم را در راستای حفاظت از محیط زیست در مورد آن تدوین نمود، مسئله حمایت از تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی از جمله تالاب موجود در شهر رامسر ایران است.<sup>۱</sup> (عبداللهی، ۱۳۹۴) با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می‌رسد نبود قوانین و مقررات در بسیاری از دولت‌ها چالش اصلی حفاظت از محیط زیست به شمار نمی‌رود. حال این سؤال اساسی مطرح می‌شود پس مشکل کجاست؟ چرا جامعه جهانی هنوز به نحو روزافزون شاهد مسائل و مشکلات زیست محیطی است؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان

اظهار داشت که صرف وجود قانون برای برقراری یک نظام مؤثر و کارآمد حفاظت از محیط زیست کافی نیست. این قوانین باید به گونه ای مطلوب اجرا شوند. اینجاست که می بینیم علیرغم وجود قوانین لازم و نسبتاً کافی، بسیاری از آن ها به دلایل متعدد مثلاً غیر روزآمد بودن و یا فقدان آیین های اجرایی لازم، یا اجرا نمی شوند و یا در صورت اجرا چندان مؤثر واقع نمی شوند.

پس چه باید کرد؟ با توجه به مطالب پیش گفته، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین موجود کاملاً احساس می گردد. لذا این مسئله اهتمام قانونگذاران به تجدیدنظر در قوانین موجود و همچنین توجه آنها به افزایش صلاحیت ها و اقتدارهای تقنینی و نظارتی نهادهای حفاظتی محیط زیست را می طلبد.

## ۲. ضعف در اجرا

بر همگان آشکار است که صرف وجود قانون در زمینه ای خاص نمی تواند اهدافی را که قوانین برای رسیدن به آنها وضع گردیده اند را برآورده سازد. تصویب هر قانونی توسط قانونگذار اولین مرحله برای دستیابی به هدفی معین است. مرحله دوم اجرای قانون است که با توجه به اصل تفکیک قوا بر عهده قوه مجریه هر دولت است. پس از وضع قوانین مورد نیاز در هر زمینه ای، قوه مجریه با استفاده از سازوکارهای خود از جمله وضع آیین نامه ها، نحوه و چگونگی اجرای قانون را تشریح نموده و ارکان خود را به اجرای آنها موظف می نماید. پس می بینیم آثار وضع قانون بدون وجود راهکارهای اجرایی مناسب و دستورهای لازم برای اجرای آن راهکارها، در واقع با فقدان قانون یکی است. در حقیقت تصویب قانون و اجرای آن لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون وجود هریک از آنها نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد. همانگونه که در بالا ذکر گردید در حال حاضر دولت ها در حوزه قانونگذاری خود قوانین لازم در خصوص حفاظت از محیط زیست را تدوین می نمایند و اکثریت آنها از این لحاظ کمبودی ندارند. لیکن در حوزه اجرا ضعف های زیادی دیده می شود. این ضعف ها که گاهاً به دلیل نبود آیین نامه های اجرایی لازم و بعضاً به دلیل سهل انگاری مقامات اجرایی ذی ربط صورت می گیرد، تا حدود زیادی ناشی از اولویت داشتن سیاست های توسعه ای دولت ها بر ملاحظات زیست محیطی است. یقیناً تأکید اخیر جامعه جهانی بر لزوم وجود یک نظام توسعه پایدار، ناشی از باورهای فوق الذکر و قرار دادن ملاحظات زیست محیطی در ردیف بعد از سیاست های توسعه ای دولت ها است. امری که به وضوح منجر به قربانی شدن محیط زیست و منابع طبیعی آن در برابر سیاست ها و اقدامات توسعه ای دولت ها گردیده است. خوشبختانه اصرار و تأکید جامعه جهانی بر توسعه پایدار در سالهای اخیر موجبات آگاهی مربوط به اهمیت محیط زیست را گسترش داده و سبب گردیده است که در کنار سازمان ها و نهادهای دولتی، مردم کشورها هم

۱. بنگرید به:

<http://iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=67482>

چه به صورت انفرادی و چه به صورت جمعی در راه حفاظت و صیانت از محیط زیست و پیشگیری از فعالیت مخرب آن، تلاش کنند. بدیهی است که به ثمر نشستن چنین تعاونی درگرو وجود یک رکن عالی نظارتی و قضایی است تا بتواند در یک روند مسالمت آمیز فعالیت سازمان های دولتی و

سازمان‌های مردم نهاد را همراهی و همیاری نماید. (ارشدی، ۱۳۸۹). اگر چه عدم باور حقوقی قضات به اهمیت اجرای مسائل زیست محیطی در رویه قضایی بسیاری از دولتها متجلی است.

### ۳. ضعف رویه قضایی و عدم باور حقوقی قضات به اهمیت موضوع

واضح و مبرهن است که صرف وضع قانون، بدون وجود ضمانت اجرای مناسب و کافی و یا به بیان دیگر قواعد و مقررات کیفری و بازدارنده، تا حدود زیادی موجبات تعلل و اهمال مخاطبان آن را فراهم آورده و زمینه ساز بروز سلیقه‌ی مبتنی بر منافع آنها می‌شود. بدین معنا که دولتها، افراد اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین نهادها و ارگان‌های دولتی دست اندرکار، فقط زمانی خود را ملزم به اجرای قواعد و مقررات می‌کنند که منافع آنان ایجاب نماید. در غیر این صورت خود را مقید به اجرای قوانین نمی‌بینند، و از آنجا که هیچ نیروی قاهره‌ای برای اجبار آنها به تقید به قوانین وجود ندارد اعمال آنها صرفاً به صلاحدید آنها واگذار می‌گردد. وضع و تصویب قانون در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری کارآمد که متضمن انتخاب آگاهانه و مناسب جرم انگاریها و مجازات‌های هدفمند باشد، از اصول اساسی در زمینه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن است. قوانین ماهوی زیست محیطی برای اینکه بتوانند مؤثر واقع شوند باید توسط یک سری قواعد کیفری که در آنها جرائم زیست محیطی تعریف و یا مصادیق آنها عنوان و برای هریک از آنها مجازات‌های لازم تمهید شده باشد مورد حمایت قرار گیرند. بدیهی است که چنانچه با دقت لازم ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی نگردد، نظام عدالت کیفری در وصول به اهداف خود ناکام خواهد ماند. امروزه پاسخ‌های کیفری را نسبت به جرائم زیست محیطی از دو بعد می‌توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد:

۱. نحوه انتخاب ضمانت اجراها و یا به بیان دیگر مجازات‌ها، که باید متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتكابی باشد.
۲. نحوه برخورد و مواجهه قضات با مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین کیفری که باید همواره به صورتی جدی و قاطع صورت گیرد. (کوشکی، ۱۳۸۸: ۸۸).

به طور قطع فقدان هریک از ابعاد فوق الذکر می‌تواند منجر به ناکارآمدی نظام کیفری در زمینه حفظ محیط زیست گردد. برای مثال، انتخاب ضمانت اجرا باید به گونه‌ای صورت بگیرد که عملاً به هدف از وضع آن که همان بازدارندگی است دست یافت، به نحوی که اشخاص مرتکب جرم، دوباره مرتکب جرم نشوند و سایر تابعان حقوق کیفری نیز با توجه به نوع کیفر انتخاب شده، ارتکاب جرم را به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف خود انتخاب نکنند. چرا که در بسیاری از موارد جرائم زیست محیطی توسط اشخاص مطلع جهت رسیدن به سود بیشتر و با محاسبه قبلی صورت می‌گیرد. بنابراین چنانچه مجازات‌های انتخابی توسط قانونگذار، موازنه فوق را به نفع حفاظت از محیط زیست سنگین نکند، شاهد عدم تأثیر مناسب مجازات‌ها در عمل خواهیم بود. (پیشین، ص: ۸۸-۸۹). یقیناً حقوق کیفری با تعیین و انتخاب جرم انگاریها و ضمانت اجراهای مناسب، به تمامی اهداف خود نائل نمی‌شود، بلکه باید در کنار موضوعات فوق، سیاست منسجم و منظمی جهت تعقیب دعاوی زیست محیطی نیز داشته باشد. لذا برای این که این مهم عملی گردد،

نخست باید سیاست های تعقیب دعاوی زیست محیطی تعریف و تبیین شود و متعاقب آن ضابطین دادگستری تخصصی در این زمینه وجود داشته باشد که همواره از آموزش های لازم برخوردار شوند. همچنین در کنار این تدابیر، قضات متخصص و مراجع قضایی تخصصی مخصوصاً در مناطقی که محیط زیست بیشتر در معرض خطر است، ایجاد شود و در این زمینه همواره آموزش های لازم وجود داشته باشد تا قضات کیفری با حساسیت موضوع آشنا گردند و نسبت به جرائم، واکنش لازم و مناسب از خود بروز دهند. (پیشین، ص: ۱۰۱).

مطالعه اجمالی رویه قضایی بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه در خصوص جرائم زیست محیطی این واقعیت را برملا می سازد که رسیدگی قضات به آنها همواره بر مسامحه و ارفاق استوار است و یکی از دلایلی که باعث چنین وضعیتی شده، این است که در اذهان قضات و دیگر مأموران اجرایی، ارزشهای زیست محیطی، چندان مهم و چشمگیر جلوه نمی کند، و به همین دلیل به استفاده از ابزارهای کیفری در جهت حل معضلات زیست محیطی تمایلی بروز نمی دهند. به نظر می رسد که موضوعات زیست محیطی به عقیده قضات، به اندازه سایر جرائم جامعه را تهدید نمی کنند، در حالی که امروزه، محیط زیست در کنار سایر حقوق اساسی، چون حق حیات از جایگاه والایی برخوردار است، لذا تلاش برای حفظ و حمایت از آن، باید از اولویت های دولت ها باشد. (پیشین، ص: ۱۰۱).

#### ۴. رابطه نامتوازن نظام اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در اکثر کشورها

همانطور که می دانیم به منظور به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و تأمین کالاها و خدمات برای جوامع انسانی، باید مواد اولیه (مواد خام و سوخت) را از طبیعت استخراج و فراوری نمود و به دنبال آن پسماندها را به محیط بازگرداند. این موضوع به خوبی ارتباط تنگاتنگ بین نظام اقتصادی و محیط زیست را نمایان می سازد. (پوراصغر سنگاچین، ۱۳۸۹: ۷۵) از آنجا که فعالیتهای انسانی به طرق مختلف بر محیط زیست تأثیر می گذارند طبیعتاً موجبات تخریب آن را در حد وسیعی فراهم می آورند. بهره برداری های بی رویه از منابع طبیعی، بدون در نظر گرفتن قابلیت تجدیدپذیری یا عدم تجدیدپذیری آنها به منظور برآوردن نیازهای انسانی منجر به پیدایش نظرات مختلفی از سوی اقتصاددانان و اندیشمندان محیط زیست در قالب ابزارهای اقتصادی بهره برداری از محیط زیست گردیده، که این خود گویای لزوم تلاش برای متوازن نمودن نظام اقتصادی و صیانت و حفاظت از محیط زیست است. در واقع این گروه از اندیشمندان معتقدند که، اگر چه قانون و مقررات محیط زیستی از اهمیت بسزایی در حفاظت از محیط زیست برخوردارند، اما با توجه به گستردگی ابعاد معضلات زیست محیطی و تعدد بهره برداران و تولیدکنندگان آلودگی، پیش بینی نمی شود که این مقررات به تنهایی قادر به حل مشکلات محیط زیست برآیند، بلکه اینجا سازوکارهای اقتصادی هستند که در شکل گیری رویکرد سیاست گزاران و مدیران، نقش تکمیلی داشته و بر کارآمد کردن قانون و مقررات تأثیر غیرقابل انکاری خواهند داشت. (پیشین، ص: ۷۵). در واقع برای تصمیم گیری درباره مشکلات و پیامدهای زیست محیطی و ارزیابی اثرات آن در فعالیتهای توسعه ای، ابزارهایی در نظر گرفته شده است. Cashmore, (2004: 404) و اما مهمترین دلایل و ضرورت های پیش بینی ابزارهای اقتصادی

برای حفاظت از محیط زیست نظیر، عوارض، از جمله عوارض محصول و عوارض انتشار، مالیات‌ها و مشوق‌های اخلاقی و همچنین ابزارهای کنترلی مانند استاندارد فناوری به موازات ضمانت اجرا و غیره را :

۱. کمک به مدیران و تصمیم گیران جهت اتخاذ تصمیم بهتر و معقول تر که کمترین تبعات زیست محیطی را داشته باشند.
۲. بهبود محصولات یا فرایندهای تولید که در نتیجه آن خسارات کمتری بر محیط زیست وارد آید .
۳. و پیش گیری از داوریهای خودسرانه و .... می دانند.

استوارت هارت استاد اقتصاد دانشگاه میشیگان برای ترسیم وضعیت موجود و رابطه نامتوازن و نامتقارن نظامهای اقتصادی مختلف با محیط زیست طبیعی و منابع موجود در آن، اقتصاد جهان را به سه نظام متداخل تقسیم می‌کند:

۱. نظام اقتصادی بازار: این اندیشمند اقتصادی معتقد است که حدود یک میلیارد نفر ( یک ششم جمعیت جهان ) در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند. این جوامع بیش از ۷۵ درصد انرژی و منابع مصرفی جهان را استفاده کرده و زباله‌های صنعتی و سمی و مصرفی زیادی را تولید می‌کنند. بنابراین نظامهای اقتصادی پیشرفته ردپاهای اکولوژیکی بزرگی بر جا می‌گذارند. با این همه سطح آلودگی در کشورهای پیشرفته پائین است و سه عامل برای این تناقض نمای پیچیده برشمرده می‌شود: مقررات زیست محیطی شدید، زیست محیطی شدن صنعت و نقل مکان بیشتر فعالیت‌های آلاینده به بازارهای اقتصادی نوظهور. و اما بیشتر جمعیت زمین در کشورهای جهان سوم و در بازارهای اقتصادی نوظهور زندگی می‌کنند که صنعتی شدن سریع آنها موجبات تخریب گسترده محیط زیست را فراهم آورده است. در این دسته از کشورها به دنبال رشد اقتصادی، شهرنشینی و گسترش شهرها به وجود می آید. توسعه شهری خود یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی است. چرا که صنعتی شدن شهرها بر داد و ستد و کارخانه سازی سنگین متمرکز است، و این خود زمینه ساز آلودگی‌های گسترده را فراهم می‌آورد.

۲. نظام اقتصادی بقا: به طور سنتی زندگی روستایی در بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته رایج ترین شکل زندگی است. بیش از سه میلیارد نفر به خصوص در آفریقا، هند و چین در روستا زندگی می‌کنند و نیازهای خود را مستقیماً از طریق طبیعت برطرف می‌سازند. جمعیت فقیر روستایی برای برآوردن نیازهای خود به سراغ طبیعت می رود. در دراز مدت رشد جمعیت در نظام اقتصادی بقا تنها یک دور باطل تخریب منابع و فقر را تقویت می‌کند. در ادامه این روند و با کاهش منابع و سخت شدن زندگی، میلیون‌ها نفر به شهرها مهاجرت می‌کنند.

۳. نظام اقتصادی طبیعت: این نظام شامل نظامهای طبیعی و منابعی می‌شود که از نظامهای اقتصادی بازار و بقا پشتیبانی می کند. منابع تجدیدناپذیر مثل نفت، فلزات و دیگر مواد معدنی در حال اتمام است. منابع تجدیدپذیر مثل خاک و جنگل‌ها نیاز به زمانی برای تجدید شدن دارند که در طول آن نباید به شدت از آنها استفاده شود. جنگل‌ها، خاک‌ها، آب و آبزیان، همگی زیر

فشار بیرون از حد ناشی از رشد جمعیت انسانی و توسعه سریع صنعتی هستند.

مطابق با نظریه فوق، قرن بیست و یکم قرن ادامه تداخل این سه بستر اقتصادی خواهد بود. در واقع سه نظام اقتصادی یاد شده، جهان را در تضاد و درگیری مداوم قرار می‌دهند و بیش از گذشته موجبات پیدایش چالش‌های زیست محیطی را در کشورهای مختلف فراهم می‌آورند. در چند دهه اخیر نقش دولت‌ها از یک نقش ناچیز به یک نقش عمده و تعیین کننده در صفحه اکولوژیکی جهان تبدیل شده است. افزایش چند برابری فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها در جهان به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، میزان بی‌سابقه و نامتوازنی از تبادل ماده و انرژی بین طبیعت و مجموعه‌های اقتصادی انسان را در برداشته است. در چنین شرایطی بدیهی است که اگر همه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته جهان بخواهند بر اساس مفهومی که اقلیت کشورهای ثروتمند به این کلمه می‌دهند، ثروتمند شوند، زمین در معرض سقوط قرار می‌گیرد. (اسلامی، ۱۳۷۶: ۴۴).

## ۵. مخاصمات مسلحانه داخلی

حقوق بین‌الملل محیط زیست اعم از عرفی و معاهده‌ای اگر چه جنبه‌های گسترده‌ای از محیط زیست را مورد بحث و بررسی قرار داده است (فارغ از موانع اجرایی) لیکن نمی‌توان این واقعیت را انکار نمود که این رشته از حقوق تا به حال قادر نبوده است تصویر کاملی از اصول و قواعد لازم را در زمینه حفاظت از محیط زیست ارائه نماید. یکی از این جوانب که هنوز نتوانسته موضوع بحث و بررسی جدی محافل علمی حقوقی بین‌الملل محیط زیست قرار گیرد چگونگی رابطه میان مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و غیر بین‌المللی با محیط زیست و منابع طبیعی آن می‌باشد. علیرغم همه تلاش‌های بی‌وقفه جامعه جهانی در خصوص کاهش جنگ‌ها و منازعات مسلحانه از زمان پایان جنگ جهانی دوم، نمی‌توان گفت که اکنون این گونه نزاع‌ها کمتر شده است، بلکه بالعکس، امروزه جنگ‌های بسیاری در جهان، اعم از بین‌المللی و غیر بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری به وقوع می‌پیوندد. اگر در گذشته به طور معمول جنگ میان دو کشور مستقل صورت می‌گرفت، متأسفانه در سال‌های اخیر جنگ میان دولت مرکزی یک کشور مستقل و گروه‌های مخالف آن به امری متداول و رایج تبدیل شده است. (شاحیدر و مؤیدیان، ۱۳۹۴: ۲-۳). متأسفانه منابع طبیعی به ویژه منابع طبیعی پرارزش به عنوان منبع درآمد جهت تأمین مالی این گونه مخاصمات و تهیه سلاح برای آنها بروز نموده است. از دهه ۱۹۹۰ به این سو، منابع طبیعی، دست کم آتش هجده جنگ داخلی را شعله ور ساخته است؛ به طوری که الماس، چوب، نفت، مواد معدنی و کاکائو در مخاصمات داخلی کشورهای چون جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، لیبریا، سیرالئون، آنگولا، سومالی، سودان، اندونزی و کامبوج مورد بهره برداری قرار گرفته است. (حسینی آزاد و محمدی، ۱۳۹۳: ۲۷). شایان ذکر است که مخاصمات مسلحانه داخلی علاوه بر متأثر ساختن محیط زیست به طور مستقیم، در اغلب موارد موجب تضعیف ساختارهای حاکمیتی شکننده گشته و زمینه تزلزل نهادهای دولتی و سازوکارهای هماهنگ کننده سیاست‌ها می‌شوند. لذا پیامدهای این امر عبارتند از تضعیف مدیریت، عدم سرمایه گذاری و بالاخره اضمحلال رویه‌های مثبت زیست محیطی. برای مثال ارزیابی‌های ملی حاکی از آن هستند که امتیازات اعطایی بر سر منابع پرارزش در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی در کشورهای لیبریا و جمهوری دموکراتیک

کنگو فاقد مشروعیت بوده و در آنها منافع والاتر کشور را مورد توجه قرار نداده اند.

## (ب) چالش‌های بین‌المللی

### ۱. فقدان انعطاف لازم حقوق حاکمه دولتها در مواجهه با حقوق بین الملل محیط زیست

خوشبختانه از چند دهه اخیر جامعه جهانی به این مسئله وقوف کامل یافته است که اعضای آن، باید فعالیت‌های خود را بیش از پیش با دقت به پیامدهای زیست محیطی آنها جهت دهی نمایند. اکنون این جامعه به خوبی دریافته است که جهل و بی‌مبالاتی خسارات عمده و بعضاً غیرقابل ترمیمی را به محیط زیست زمین که حیات و رفاه انسان کاملاً به آن بستگی دارد، وارد ساخته است. دیر زمانی نیست که اعضای جامعه بین‌المللی به این باور و اعتقاد مشترک دست یافته‌اند که انسان از حق بنیادین زندگی در محیط زیستی سالم که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادت‌مندانه را بدهد، برخوردار است. آثار این وقوف و آگاهی به انحاء مختلف در اسناد متعدد بین‌المللی از جمله اعلامیه‌ها، موافقت‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه و کنوانسیون‌های مختلف جهانی و منطقه‌ای تجلی یافته است. نقطه عطف این توجه را می‌توان در اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست یا همان کنفرانس استکهلم، که در واقع اعتقاد مشترک کلیه اعضای جامعه بین‌المللی و یا به بیان دیگر اصول آرمانی جامعه جهانی را به تصویر کشیده است، مشاهده نمود. این اعلامیه ضمن اذعان به ارزشمندی انسان‌ها، از دولتها می‌خواهد موضوعات بین‌المللی مربوط به حفاظت و بهبود محیط زیست را با روح همکاری و تعاون مورد بررسی قرار دهند و از کشورهای پیشرفته‌تر از حیث برخورداری از اطلاعات و فنون مربوط به محیط زیست، خواسته است که جریان انتقال آزادانه اطلاعات و تجربیاتشان را به منظور حل مسائل زیست محیطی، به سایر دولتها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، تسهیل نمایند. این اعلامیه بر این مسئله نیز تأکید نموده است که فنون مربوط به محیط زیست باید بدون تحمیل بار اقتصادی بر کشورهای ضعیف، در اختیار آنها قرار گیرد. از سوی دیگر این سند بین‌المللی با به رسمیت شناختن حقوق حاکمه دولتها برای بهره‌برداری از منابع طبیعی‌شان، از آنها خواسته است تا فعالیت‌های انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارتشان، موجب ورود زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها نگردد. همچنین اصل بیست و ششم این اعلامیه دولتها را ملزم به همکاری درباره حذف و نابودی کامل تسلیحات در بطن یک سری ارگان‌های بین‌المللی نموده است. منشور جهانی طبیعت نیز از کلیه دولتها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکتهای خواسته است که از طریق فعالیت‌های مشترک و دیگر اقدامات مربوط، از جمله تبادل اطلاعات و مشورت‌ها، همکاری نمایند و در نتیجه معیارهایی را برای روند تولید و ساختی که ممکن است آثار منفی بر طبیعت بگذارد و همچنین روش‌های توافق شده برای ارزیابی این اثرات را، مقرر نمایند.<sup>۱</sup>

1. world charter for nature, A/RES/37/7, 48<sup>th</sup> plenary meeting, 28 October 1982, <http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm>.

در بیانیه ریو<sup>۱</sup> پیرامون محیط زیست و توسعه نیز بر لزوم همکاری جدی و برابر جهانی از طریق ایجاد سطوح نوینی از تشریک مساعی میان دولتها، در راستای نیل به توافقات بین‌المللی که منافع همگان را محترم شمرده و از یکپارچگی محیط زیست جهان و نظام توسعه حمایت به

عمل آورد، تأکید شده است. همچنین اصل ۲۷ این بیانیه از کلیه دولت‌ها خواسته است با حسن نیت و روحیه‌ای آکنده از همکاری در به ثمر رساندن اصول منعکس شده در آن، اقدام به تدوین قوانین بین‌المللی در جهت حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار، بنمایند. در خصوص موضوعات خاص زیست محیطی، بیانیه اساسی "اصول لازمه توافق کلی جهانی پیرامون مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار انواع جنگل‌ها" نیز ضمن تأکید بر همکاری و تشریک مساعی دولت‌ها در رابطه با حفاظت از جنگل‌ها، در اصول ۱۰ و ۱۱ بر حمایت مالی و تکنولوژیکی از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اصرار ورزیده است. در اصل ۱۰ این بیانیه آمده است که: باید منابع مالی جدید و اضافی در اختیار کشورهای ضعیف قرار گیرد تا ایشان را قادر سازد از طرقي مانند جنگل کاری، تجدید جنگل، مبارزه با جنگل زدایی و مبارزه با تخریب جنگل و زمین به گونه‌ای پایدار جنگل‌های حوزه مدیریت خود را محافظت نموده و توسعه دهند. در اصل ۱۱ نیز به منظور تأمین اهداف اخیرالذکر، انتقال و دسترسی کشورهای ضعیف به تکنولوژی و دانش مربوطه بر اساس شرایط مناسب از جمله شرایط امتیازی و ترجیحی، پیش بینی گردیده است. (موسوی، ۱۳۸۵: ۴۳۴). شایان ذکر است که به دنبال تدوین و تصویب هر یک از اعلامیه‌ها و بیانیه‌های پیش‌گفته، کنوانسیون‌ها و معاهدات دو جانبه و چند جانبه متعددی راجع به موضوعات مختلف زیست محیطی میان اعضای جامعه بین‌المللی به تصویب رسیده است. از جمله این معاهدات می‌توان به "کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی مصوب ۱۹۹۰"، "کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها مصوب ۱۹۹۳"، "پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زائد و خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مصوب ۱۹۹۸"، "پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۲۰۰۰" و دیگر کنوانسیون‌های موجود اشاره نمود. حال سؤال این است که: چرا با وجود اعلامیه‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی که در واقع منعکس کننده باور و اعتقاد مشترک کلیه اعضای جامعه جهانی است و همچنین کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی اعم از دو جانبه و چند جانبه، که به برخی از آنها در بالا اشاره گردید باز هم جامعه جهانی به نحو فزاینده از بحران‌های زیست محیطی رنج می‌برد؟

پاسخی که به این سؤال می‌توان داد این است که اگر چه بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی با عقد معاهدات و کنوانسیون‌های مختلف، از لحاظ نظری خود را مقید و متعهد به رعایت مقررات و قواعد زیست محیطی نموده‌اند، لیکن به لحاظ عملی فرسنگ‌ها با تعهدات خود فاصله دارند. به نظر می‌رسد مهمترین دلیل وجودی این فاصله، عدم توجه دولت‌ها به ضعف‌های قانونی، فنی و اقتصادی خود در حین پیوستن به اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها و به دنبال آن عدم آمادگی آنها برای به اجرا در آوردن تعهداتشان و از آن مهمتر سهل‌انگاری و ساده‌اندیشی آنها در زمینه رعایت موازین و مقررات مصوب است. این واقعیت اثر طبیعی و اگذاری رعایت موازین این کنوانسیون‌ها به اصل حسن نیت اعضا است. و این در حالی است که، دولت‌ها هنوز در عمل به این باور و اعتقاد که تخریب و نابودی محیط زیست می‌تواند حیات کلیه ابنای بشر را تهدید و به مخاطره بیندازد دست نیافته‌اند. با اندکی تأمل در عملکرد اکثریت دولت‌ها این نتیجه حاصل می‌گردد که هنوز توسعه و پیشرفت به هر قیمتی در اولویت سیاست‌های بسیاری از کنشگران بین‌المللی است. چرا که بسیاری از آنها علیرغم عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی تا زمانی که به طور جدی مخاطرات زیست محیطی را احساس ننمایند، دست به اقدامات لازم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست و

به اجرا درآوردن تعهدات خود نمی‌نمایند. این در حالی است که سیاست‌های حمایت و صیانت از محیط زیست، همان طور که گفتمان توسعه پایدار بر آن تأکید می‌ورزد باید پا به پای سیاست‌های توسعه و پیشرفت حرکت کنند و به همان اندازه مورد توجه و مذاقه قرار گیرند. و اما دلیل دیگری که اهمیت آن کمتر از اهمیت دلیل قبلی نیست، نبود انعطاف لازم از طرف حقوق حاکمه دولت‌ها در زمینه مسائل زیست محیطی است. همانطور که می‌دانیم اکنون اعضای

۱ بیانیه ریو در ژوئن ۱۹۹۲ توسط کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیط زیست که در شهر ریودوژانیرو برزیل تشکیل گردیده و به نام "اجلاس زمین" معروف شد، صادر گردیده است.

جامعه بین‌المللی رسیدگی به تعدادی از فجایع حقوق بشری را که به نحو جدی زندگی افراد و جوامع بشری را تهدید می‌نماید را به یک رکن بی طرف و متخصص یعنی دیوان کیفری بین‌المللی واگذار کرده‌اند. در واقع دولت‌ها در رابطه با این دسته از جنایات بشری تا حدودی از حقوق حاکمه خود گذشته و اعمال آن را به یک رکن ذیصلاح بین‌المللی سپرده‌اند. (اگر چه دیوان به صورت غیر مستقیم صلاحیت رسیدگی به جرائم زیست محیطی‌ای که در واقع رکن اساسی جنایات شناخته شده در صلاحیتش را تشکیل می‌دهند، را دارد ولی این اقدام محدود و غیر مستقیم دیوان به تنهایی پاسخگوی نقض‌های گوناگون قواعد زیست محیطی که به سرعت رو به فزونی است، نیست.) ولی متأسفانه ما هنوز این انعطاف را در محدوده حاکمیتی دولت‌ها در زمینه حفاظت از محیط زیست در برابر جرائم زیست محیطی آن گونه که باید مشاهده نمی‌کنیم. در بسیاری از معاهدات یا اصلاً راهکارهایی در خصوص نقض مقررات آن معاهده پیش بینی نشده و یا اگر شده مجموعه‌ای از سازوکارهای حقوقی از قبیل جبران خسارت و پرداخت غرامت است که به نظر می‌رسد این راهکارها اغلب جنبه جلب رضایت داشته و به نوعی کاهش آثار روانی وارد بر زیاندیدگان نقض‌های زیست محیطی را در نظر گرفته تا آسیب‌های وارده بر محیط زیست و آثار گسترده و شدید آن را که گاهی این آثار تا سالیان متمادی به درازا می‌کشد. گستردگی آلودگی‌های زیست محیطی و عدم کارایی واقعی سازوکارهای حقوقی در کاهش روند این آلودگی‌ها به وضوح لزوم پیگیری کیفری نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل محیط زیست را می‌طلبد، مسئله‌ای که هنوز جامعه بین‌المللی در قبال آن انعطاف لازم را اتخاذ ننموده، اگر چه لزوم آن را احساس نموده است.

## ۲. مخاصمات مسلحانه بین‌المللی

تردیدی وجود ندارد که صدمه و آسیب به محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه، اکوسیستم و منابع طبیعی را تا مدت ها پس از درگیری، معیوب می‌نماید و این آسیب‌ها در اغلب موارد مرزها را درنوردیده و آثار نامطلوب آن تا سالیان متمادی بر گستره سرزمینی بسیاری از کشورها ادامه می‌یابد. متأسفانه جامعه بین‌المللی بارها و بارها شاهد فجایع زیست محیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین‌المللی بوده و هست. اندیشه حمایت حقوقی مؤثر از محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن و تدوین موازین حقوقی در برجسته‌ترین حوزه حقوق بین‌الملل، یعنی در چهارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخاسته از همین فجایع اسفناک است. حقوق بین‌الملل بشردوستانه در چهار منبع اصلی خود یعنی حقوق معاهده‌ای، حقوق عرفی، حقوق نرم و قوام نیافته و رویه قضایی به انحاء مختلف از محیط زیست حمایت به

عمل آورده است. پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، کنوانسیون ملل متحد راجع به ممنوعیت توسل به تکنیک‌های اصلاح زیست محیطی نظامی و غیر نظامی ۱۹۷۶، کنوانسیون راجع به محدودیت یا ممنوعیت استعمال سلاح‌های متعارف با عملکرد فوق العاده زیانبار یا کور و پروتکل سوم آن راجع به محدودیت یا ممنوعیت استفاده از سلاح‌های آتش زا مصوب ۱۹۸۰ بارزترین منابع معاهده‌ای هستند که محیط زیست را در زمان جنگ و مخاصمات خارجی مورد حمایت و توجه قرار داده‌اند. ماده ۳۵ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ به طور مستقیم از محیط زیست حمایت می‌کند. مطابق بند سوم این ماده «**استفاده از روش‌ها و ادوات جنگی که می‌توانند به منظور آسیب گسترده، بلند مدت و شدید به محیط زیست طبیعی به کار گرفته شوند، ممنوع می‌باشد.**» حمایت مستقیم و صریح این ماده از محیط زیست طبیعی که در حقوق بین‌الملل امری بی‌سابقه است (Bruch, 2007: 599) بعدها در دیگر منابع حقوقی بین‌المللی بشردوستانه که به برخی از آنها در بالا اشاره گردیده، تکرار شده است. همچنین حقوق بین‌الملل بشردوستانه از یک سری اصول کلی اساسی در زمینه حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه، (اگر چه به طور غیر مستقیم) بهره جسته است. اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی از جمله مهمترین این اصول هستند. اصل تفکیک، نخستین اصلی است که در زمان وقوع جنگ باید مورد توجه قرار گیرد. مطابق با این اصل، لازم است که میان افراد و اموال نظامی و غیر نظامی تفکیک به عمل آید و حملات کور و بی هدف به اهداف غیر نظامی ممنوع است. بنابراین می‌توان گفت با توجه به ماهیت غیر نظامی اغلب مناطق طبیعی، هدف قرار دادن آنها مغایر با اصل تفکیک و در نتیجه نقض بند ۲ ماده ۵۲ است. بر اساس اصل ضرورت نظامی نیز تخریب اموال دشمن را ممنوع است، مگر این که ضرورت‌های جنگی این مسئله را ایجاب نماید. شایان ذکر است که «اموال دشمن» در برگیرنده محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن نیز هست. اصل تناسب نیز اشاره به حملات غیر متناسبی دارد که در آن‌ها «آسیب‌های جانبی» نسبت به امتیاز نظامی مکتسبه بسیار بیشتر است. آلودگی بزرگ حاصل از سوزاندن میادین نفتی و میلیون‌ها گالن نفتی در سال ۱۹۹۰-۱۹۹۱ که عمداً در جریان جنگ دوم خلیج فارس به دریا ریخته شد، مصداق بارز نقض این اصل به شمار می‌رود. (Schmitt, 2000:33). در کنار حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق کیفری بین‌المللی نیز تا حدودی به ایفای نقش در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست طبیعی نموده است. مطابق با ماده ۸ اساسنامه رم مصوب ۱۹۹۸، دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به جرایم جنگی، شامل نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن صلاحیت دارد. ماده ۲۸ اساسنامه صراحتاً، آسیب به محیط زیست و ورود خسارات شدید، گسترده و دراز مدت به آن را ممنوع اعلام کرده و اقدامات مخالف را در صورت وجود سایر شرایط مانند اصل تناسب، تفکیک و ضرورت مستوجب عقاب می‌داند. به عبارت دیگر دیوان، آسیب به محیط زیست را یکی از ارکان جنایات جنگی به شمار آورده است. البته در مورد سایر جنایات موجود در صلاحیت دیوان نیز، این مسئله صدق می‌کند. در واقع تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی می‌تواند وفق انواع مختلف جنایات برشمرد در اساسنامه رم، شامل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و ژنوسید قابل پیگرد باشد. (حسینی آزاد و محمدی، پیشین: ۹۶). شایان توجه است که اگر چه توجه موازین حقوق بشردوستانه در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و قواعد کیفری بین‌المللی به محیط زیست در مخاصمات مسلحانه، از هیچگونه سابقه قبلی برخوردار نیست و این مسئله را می‌توان یک موفقیت در خور تحسین دانست، که توانسته است تا حدودی چالش‌های پیش روی جامعه بین‌المللی

ناشی از مخاصمات مسلحانه را کاهش دهد، ولی نباید این واقعیت را نادیده گرفت که این قواعد، ممنوعیت ورود خسارت و اعمال مجازات بر عاملان آن را منوط به وجود شرایط عدیده‌ای نموده‌اند که جمع کلیه آنها به طور همزمان لازم است. عبارت «گسترده، بلند مدت و شدید» که در کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه رم مورد اشاره قرار گرفته آنچنان از آستانه بالایی برخوردار است، که بنا بر گزارش «کمیته بازنگری بمباران‌های ناتو در سال ۲۰۰۰»، احراز تخلف را دشوار می‌سازد. کمیته در این گزارش خاطر نشان کرده است که به همین دلیل در مورد این که خسارات وارده در جنگ خلیج فارس از آستانه تعیین شده عبور کرده است یا خیر، اختلاف نظرهای زیادی بوجود آمد. (هنکرتز و لویئس دوسوالدیک، ۱۳۹۱: ۲۶۳). همچنین پرداختن به این مسئله که آیا خسارت به محیط زیست طبیعی در یک مخاصمه ضرورت نظامی داشته یا خیر کاری است که اثبات آن چندان ساده نیست و می‌تواند زمینه ساز بروز اختلافات نظری زیادی گردد که این مسئله نیز به نوبه خود می‌تواند امکان و روند رسیدگی کیفری را تحت الشعاع قرار دهد.

نتیجتاً باید اذعان نمود که، اگر چه حقوق بشردوستانه و اساسنامه دیوان به نحو مستقیم به جرائم زیست محیطی نپرداخته‌اند، و این پرداختن غیرمستقیم نیز خود منوط به وجود شرایط چندی است که احراز کلیه آنها برای رسیدگی لازم است، ولی همین اقدام غیر مستقیم با شرایط عدیده در جرم انگاری برخی فعالیت‌های معارض با سلامت محیط زیست می‌تواند مبنایی اساسی برای جامعه بین‌المللی در راستای گسترش این نوع نگرش، یعنی نگرش کیفری و قرار دادن موازین زیست محیطی تحت لوای حقوق کیفری قرار گیرد.

## نتیجه گیری

مجموع نوشتار بالا، حاکی از آن است که علیرغم اقدامات متعدد جامعه بین‌المللی در حوزه محیط زیست در قالب کنفرانس‌ها، گردهمایی‌ها، اعلامیه‌ها و معاهدات، هنوز تا رسیدن به اهداف مورد نظر، فاصله بسیار است. اگر چه اقدامات متنوع و متعدد پیش‌گفته، همه گویای اعتقاد و باور مشترک کلیه اعضای جامعه جهانی است ولی نمی‌توان نادیده انگاشت که این اعتقاد مشترک، آنچنان که از نظر تئوری کامل و همه جانبه است، از لحاظ عملی هنوز از نواقص زیادی برخوردار است. همان‌گونه که در بخش‌های متعدد این مختصر اشاره گردید، جامعه بین‌المللی در عرصه عمل نه تنها از چالش‌های بین‌المللی، بلکه از چالش‌های داخلی زیادی رنج می‌برد. قوانین مدون حقوق بین‌الملل محیط زیست برای اینکه به منصفه ظهور رسیده و اثربخشی مورد انتظار را داشته باشند و نتایج لازم را عاید واضعین خود نمایند، باید از جانب تکتک آنها و متعاقب آن از طرف مجموع آنها به عنوان یک کل واحد بکار گرفته شوند. همان‌گونه که مشاهده شد حفاظت و حمایت از محیط زیست هم در عرصه داخلی دولتها و هم در عرصه بین‌المللی با خلاء قانونی چندانی مواجه نیست بلکه این خلاء بیشتر در حوزه اجرا و باور عملی تجلی یافته است. به نظر می‌رسد که این خلاء را بتوان از طریق پیش بینی و وضع ضمانت اجراهای مناسب که توسط یک نهاد متخصص به اجرا درآیند تا حدود زیادی جبران نمود. دو علت می‌تواند در مواردی که قانون وجود دارد ولی قدرت اثربخشی لازم را ندارد مطرح گردد: اول اینکه قانون از پویایی لازم برخوردار نیست یعنی متناسب با نیاز زمان مورد تجدید نظر قرار نمی‌گیرد و دیگر اینکه از ضمانت اجرای متناسب برخوردار نیست. در بررسی چالش‌های داخلی

دیدیم که در این حوزه یعنی حقوق داخلی اغلب قوانین زیست محیطی روزآمد نیست و در نتیجه در پاسخگویی به نیازهای روز عاجز است، اگر چه ضعف در عملکرد و اجرا نیز منتفی نیست. در مقابل حقوق محیط زیست در عرصه بین‌المللی اغلب از ضعف در ضمانت اجرا رنج می‌برد. در حقیقت، جامعه جهانی اگر چه تلاش‌های چشمگیری برای قانونمند ساختن فعالیت دولتها اکثراً بر مبنای همکاری و تشریک مساعی در راستای صیانت از محیط زیست انجام داده، ولی جای خالی ضمانت اجراهای جدی و متناسب از قبیل ضمانت اجراهای کیفری به خوبی احساس می‌شود. به نظر می‌رسد واگذاری صرف اجرای قواعد و مقررات زیست محیطی به حسن نیت دولتها و عدم توجه به جرم انگاری مسائل زیست محیطی با توجه به فجایع و وقایع اسفناکی که به صورت مکرر در جای جای کره خاکی صورت می‌گیرد، دیگر صحیح نیست و این را می‌طلبد که اعضای جامعه جهانی در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن، تا حدودی در حقوق حاکمه خود انعطاف نشان داده و مقداری از اختیارات خود را به یک نهاد کیفری بین‌المللی که در حوزه محیط زیست جرم انگاری نموده و متناسب با جرائم صورت گرفته مجازات پیش‌بینی نماید و در اجرای آنها جدیت نشان دهد، تفویض نمایند. وجود یک دیوان کیفری بین‌المللی زیست محیطی به طور قطع بر سیاست‌های دولتها در خصوص محیط زیست اثر خواهد گذاشت، چرا که وجود کیفر آنها را به تجدید نظر در قواعد داخلی خود درباره محیط زیست وادار می‌دارد و این مسئله به خودی خود از چالش‌های بین‌المللی زیست محیطی می‌کاهد و قواعد نرم و قوام نیافته محیط زیست را به سوی قواعد سخت و قوام یافته سوق خواهد داد. اگر بگوییم که وجود یک دیوان کیفری بین‌المللی زیست محیطی می‌تواند به تدریج در کاهش بسیاری از مخاصمات مسلحانه داخلی و حتی بین‌المللی که در واقع از مهمترین موانع و چالش‌های زیست محیطی هستند، مؤثر واقع گردد، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. با توجه به اینکه در حال حاضر جامعه بین‌المللی مسئولیت کیفری فردی مقامات دولتها را پذیرفته است، اعتقاد ما را به نظر اخیرالذکر تقویت می‌نماید.

منابع و مآخذ

## کتاب :

۱. حسینی آزاد، سید علی و محمدی، مهرداد، (۱۳۹۳)، **حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل**، چاپ اول، تهران، انتشارات شهردانش.
۲. موسوی، سید فضل الله، (۱۳۸۵)، **سیر تحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست**، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
۳. هنکرتز، ژان ماری و دوسوالدبک، لوئیس، (۱۳۹۱)، **حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی**، ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
۴. وین فرید، آلکساندر کیس و پیتر سند، لانگ، (۱۳۷۹)، **حقوق محیط زیست**، ترجمه محمد حسن حبیبی، جلد اول، چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

## مقالات :

۱. پوراصغر سنگاچین، فرزاد، (۱۳۸۹)، «**مقایسه تحلیلی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست و پیشنهادهایی برای عملیاتی کردن آنها در برنامه توسعه کشور**»، مجله محیط زیست و توسعه، شماره ۱.
۲. شاحیدر، عبدالکریم و مؤیدیان، امینه، (۱۳۹۴)، «**تخریب محیط زیست و منابع طبیعی: سلاح جنگی تروریسم**»، ارائه شده در اولین کنفرانس منابع طبیعی محیط زیست و توسعه پایدار با تأکید بر حقوق محیط زیست، دانشگاه پیام نور.
۳. عبداللهی، محسن و فریادی، مسعود، (۱۳۸۹)، «**چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران**»، مجله علمی و پژوهشی علوم محیطی، تابستان، شماره ۷.
۴. کوشکی، غلامحسن، (۱۳۸۸)، «**چالشهای نظام کیفری ایران در حوزه جرائم زیست محیطی**»، فصلنامه اطلاع رسانی حقوق.
۵. وفادار، علی، (۱۳۸۶)، «**تعهد و مسئولیت دولتها در رعایت محیط زیست**»، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نهم، شماره ۱.

## پایان نامه :

۱. صدر، شادی، (۱۳۷۸)، **مفهوم توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست**، استاد راهنما: دکتر جمشید ممتاز، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

## وبگاه :

۱. ارشدی، محمدیار، (۱۳۸۹)، **نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست**، قابل دسترسی در:

<http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=347>

۲. عبداللهی، محسن، (۱۳۹۴)، محیط زیست، خلاء قانون یا ضعف در اجرای قانون، قابل دسترسی در:

<http://www.ion.ir/News/1981.html>.

3. <https://fa.wikipedia.org/wiki/حفاظت-محیط-زیست>

4. <http://iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=67482>

#### منابع انگلیسی:

1. Bruch, Carl (2007), **Constitutional environmental law: Giving force to fundamental Principles in Africa, 2nd edition**. Environmental Law Institute, Washington, DC, and UNEP, Geneva.
2. Cashmore, matthew, (2004), "**The role of Science in environmental Impact assessment: Process and Procedure Versus Purpose in the Development of Theory.**" In Environmental Impact Assessment Review.
3. Gasser, Hans-Peter, (1995), " **For better protection of the natural environment in armed conflict: Aproposal for action**". American Journal of International Law, Vol. 89,pp.
4. Schmitt, Michael N. (2000). " **War and the environment: Fault Lines in the prescriptive landscape.**" In J.E. Austin and C.E. Bruch ( Eds), The environmental consequences of war: Legal economic, and scientific perspective". Cambridge University Press, Cambridge.

#### DACUMENTS:

1. Stockholm Declaration of the united nations conference on the human environment, june 16, 197
2. Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
3. The Statement of forest Principls, 1992.

